לב בית דין מתנה עליהן. פירמתי התם (לעיל פרק ג' דף טו.): **וליתנו** עליה **וליפקו** לחולין. תע"ק שכבר קידשו בכלי שרת לפילו תמלי לומר כלי שרת מקדשים שלא מדעת הני מילי קודש שבל חולין לא מקדשי: **ליפלוג** וליתני בדידה. מכלן מוכח דגרס בתמיתין ג) ואם לנו ולא גרסינן ואם לאו ול"ל כה קא משלגי: **ומי** אית ליה לרבי שמעון לב ב"ד מתנה עליהן. משום לתמרן דרבי אלעזר ברבי שמעון סבר לה כוותיה לתנוה קפריך הכא מר' שמעון וכן לעיל בסוף רבי ישמעאל (דף עב:) לתיק לאוקימתיה כוותיה גבי שלא כמצותה: **דאית** ליה תקנה ברעייה. תימה לה"ר משה דהוה ליה למימר שאני התם דאית ליה תקנה ברעייה. ונראה לר"י דהכי פירושה שאני התם דאית ליה תקנה ברעייה שהרי הבעלים מתכפרים בה ואין הכהנים אוכלין אותה ולא הוי כשאר קדשים שנאכלין לכהנים ולכך אין מעילה בתודה ברעייה. ומיהו קשה לר"ת דבפרק בתרא דמעילה (דף כא.) גבי מעילת תודה ברעייה מוקי לה בשחטה בחוץ ולא מוקי לה בשחטה בעזרה משום דאין מעילה בתודה ברעייה ואין לומר דשאני התם דאית ליה תקנה ברעייה דהא אפילו הכי אין מעילה בתודה ברעייה. ועוד קשה לר"ת דבפרק בתרא דמעילה (דף כא.) גבי מעילת תודה ברעייה מוקי לה בשחטה בחוץ ולא מוקי לה בשחטה בעזרה משום דא